

1-

Présentation : ceci est un arrêt de la cour de cassation du 23 février 1972 de la 1ère chambre civile.

Faits : une actrice engagée par « Ulysse productions » s'est faite tatouer pour un film une tour eiffel et une rose qui devaient être enlevés après le tournage du film par une opération. La jeune fille ayant eu une cicatrice subsistante sur la peau a décidé de demander des dommages et intérêts à la production.

Procédure : la cour d'appel de Paris a rendu sa décision le 16 Mars 1970 concernant cette affaire et a décidé de condamner la production « Ulysse productions » à payer des dommages et intérêts à la jeune fille mineure concernant sa cicatrice du a l'opération chirurgicale pour enlever ses tatouages. La société de production a décidé de saisir la cour de cassation et conteste la décision de la cour d'appel de Paris en expliquant que le régisseur a fait une faute personnelle et donc on ne peut pas dire que le chef de production a fait une faute professionnelle concernant l'actrice.

Question de droit : l'actrice mineure est-elle légitime de demander des dommages et intérêts à la société « Ulysse productions » concernant sa cicatrice qui constituerait une faute professionnelle ?

Solution : la cour de cassation a rejeté les pourvois et est donc d'accord avec la décision de la Cour d'appel considérant que la faute commise est la responsabilité de la production comme le contrat signé avec la requérante le stipule.

De plus, elle reconnaît une faute professionnelle de la part production étant donné qu'ils ont profité de la vulnérabilité de l'actrice pour se faire tatouer et par la suite se faire enlever les deux tatouages.

Portée : cet arrêt nous apprend que le contrat d'une société de production envers les acteurs doit être scrupuleusement respecté et que toutes fautes peut avoir des dommages envers production (paiement de dommages et intérêts...).

2-

Présentation : ceci est une décision du Conseil d'Etat du 27 Octobre 1995.

Faits : un spectacle de lancé de nain a été organisé dans une boîte de nuit dans la commune de Morsang-sur-Orge. Le maire de cette commune a décidé d'annuler ce spectacle et donc provoquant un litige entre la la société « Fun production » et le requérant.

Procédure : le tribunal administratif de Versailles a procédé à l'annulation de l'arrêté du maire de Morsang-sur-Orge et à condamner la commune à payer la somme de 10000 francs pour avoir interdit cette fête. Suite à cela le Conseil d'Etat a été saisi pour analyser cette décision car la commune conteste cette décision car cette fête porte atteinte aux personnes de petites tailles

Question de droit : cette fête organisée qui avait pour but de lancer des nains porte-t-elle atteinte aux droits fondamentaux de la personne ?

Solution : le conseil d'Etat a décidé d'annuler la décision du tribunal administratif et à condamner la société à payer la somme de 10000 F à la commune de Morsang sur Orge.

Portée : Cet arrêt est fondateur dans la définition des contours de la notion d'ordre public en droit administratif. La **dignité humaine** y est consacrée comme un critère autonome, au même titre que la sécurité, la salubrité et le bon ordre. Il a été confirmé dans d'autres décisions, comme dans l'affaire du lancer de nain à Aix-en-Provence (CE, 29 décembre 1997, Commune d'Arcueil).

Il a inspiré la jurisprudence ultérieure sur les limites imposées aux libertés individuelles pour des raisons d'ordre public, par exemple, dans le cadre des interdictions de spectacles (affaire Dieudonné, CE, 9 janvier 2014).

3-

présentation : ceci est un arrêt de la cour de cassation du 14 décembre 2017, 2ème chambre civile

Faits : une femme enceinte a perdu son mari des suites d'un accident de travail alors qu'il était en mission pour une société. De plus, cette femme était enceinte lorsque l'accident s'est produit, l'enfant n'a donc pas pu connaître son père et souffre donc d'une douleur psychologique du fait de ne pas avoir connu son père. La mère de l'enfant a donc demandé aux sociétés concernées de les indemniser car cela était dû à un accident de travail.

Procédure : la cour d'appel a décidé après avoir pris en compte tous les éléments de l'affaire, de condamner les sociétés Fimaco Vosges et AXA France IARD à payer 25000 euros pour indemniser la femme et le fils du défunt car évidemment à cause de cet accident, l'enfant ne connaîtra jamais son père. De plus, la femme a elle même subi des préjudices moraux pour avoir perdu son mari alors qu'elle attendait un enfant. Enfin, la cour d'appel s'est notamment appuyée sur l'article 1382 et 1240 pour rendre sa décision.

Question de droit : la femme et le fils d'un homme défunt sont-ils légitimes de demander des indemnités aux sociétés pour lesquelles travailler cet homme suite aux préjudices moraux qu'ils ont subis à cause de ce décès causé par un accident de travail ?

Solution : la cour de cassation, après avoir repris les éléments importants justificatifs de la cour d'appel, c'est à dire l'absence du père pour son enfant et l'absence du mari pour sa femme ainsi le lien de causalité entre le décès dû à un accident de travail et les préjudices, a décidé de rejeter le pourvoi et de condamner les sociétés AXA France IARD et Fimaco Vosges à payer 3000 euros à la veuve et 2000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges.

Portée : cet arrêt nous a appris que le décès d'une personne et l'absence de celle-ci peut entraîner des répercussions sur l'enfant si il n'a pas connu un de ses parents, et donc il peut demander une indemnité pour les préjudices qu'il subit.

4-

Présentation : ceci est un arrêt de la cour de cassation du 29 juin 2001, assemblée plénière.

faits : un homme a heurté une femme en voiture alors qu'il était sous l'emprise de l'alcool. De plus, cette femme était enceinte de 6 mois et a perdu son enfant des suites de cet accident.

Procédure : la cour d'appel a décidé de ne pas condamner l'homme à un homicide involontaire de l'enfant à naître. En effet, selon la cour d'appel, un enfant à naître ne peut pas être considéré comme une personne à part entière et donc cela ne constitue pas un homicide.

Question de droit : la femme est-elle en droit de demander une condamnation de l'homme qui a causé l'accident concernant la perte de son enfant à naître ?

solution : la cour de cassation a estimé comme la cour d'appel que l'enfant à naître n'est pas une personne à part entière et donc on ne peut pas condamner un homme pour homicide involontaire pour avoir causé la mort d'un enfant à naître. la cour de cassation a donc décidé de rejeter le pourvoi et donc ne ne peut condamner l'homme.

Protée : L'arrêt Crim., 29 juin 2001, n° 99-85.973 consacre le principe selon lequel le délit d'homicide involontaire prévu à l'article 221-6 du Code pénal ne s'applique pas à l'enfant à naître. La Cour de cassation justifie cette position par le principe de légalité des délits et des peines, interdisant toute extension de l'incrimination au-delà des termes précis de la loi. La mort d'un fœtus ou d'un embryon relève ainsi d'un régime juridique spécifique et non des dispositions générales du Code pénal sur autrui. Cet arrêt établit clairement que l'enfant à naître n'est pas reconnu comme une "personne" au sens de l'article 221-6.

5-

Même jurisprudence que la 4 (enfant à naître mort des suites d'un accident).

6-

Présentation de l'arrêt :

Ceci est un arrêt de la Cour de cassation du 16 septembre 2010.

Les faits :

La société Encore Events avait organisé une exposition à Paris à partir du 12 février 2009, présentant des cadavres humains plastinés et disséqués, installés dans des postures évoquant différentes pratiques sportives. Les associations "Ensemble contre la peine de

mort" et "Solidarité Chine" ont saisi le juge des référés, demandant la cessation de l'exposition, en raison de la possible origine illicite des corps (notamment de personnes condamnées à mort en Chine) et du caractère indigne de leur présentation, en violation des dispositions du code civil concernant le respect des cadavres.

La procédure de la cour de cassation :

Les juges du fond ont estimé que l'exposition constituait une violation manifeste de l'article 16-1-1 du Code civil, en raison du manque de respect, de dignité et de décence dans le traitement des corps. La société Encore Events a formé un pourvoi contre l'ordonnance de référé, soulignant l'absence de certitude sur l'illicéité du trouble, la question du consentement des défunts, et l'inversion de la charge de la preuve. L'affaire a été portée devant la Cour de cassation, qui devait se prononcer sur la validité de la décision de la cour d'appel.

La problématique :

La question principale était de savoir si l'exposition des cadavres plastinés, poursuivant un objectif commercial, violait les exigences de respect, dignité et décence édictées par l'article 16-1-1 du Code civil ?

La décision de la cour de cassation :

La Cour de cassation rejette les pourvois, tant principal qu'incident. Elle considère que la cour d'appel a correctement interprété l'article 16-1-1 du Code civil, qui impose un respect absolu des restes humains, et que l'exposition poursuivait une finalité commerciale qui méconnaissait cette exigence. La Cour estime que la cour d'appel a fait un usage légitime de ses pouvoirs en interdisant la poursuite de l'exposition.

La portée de l'arrêt :

Cet arrêt réaffirme le principe fondamental selon lequel les restes humains doivent être traités avec respect, dignité et décence, quel que soit le contexte dans lequel ils sont utilisés, y compris à des fins commerciales. Il précise aussi que la question de l'illicéité d'un trouble peut être tranchée en référé lorsque l'infraction est manifeste, sans nécessité d'une enquête approfondie. Cette décision renforce la protection juridique des cadavres et clarifie la compétence des juridictions de référé dans les affaires de ce type.

7-

Présentation : ceci est un arrêt de la cour de cassation, 1er chambre civile du 15 février 2012.

faits : deux parents ont choisi de prénommer à sa naissance leur fils « titeuf », en hommage au personnage de bande dessinée très connu.

procédure : le prénom donné à l'enfant par ses parents a été jugé contraire à l'intérêt de celui-ci par la cour d'appel. En effet, ce prénom peut ne pas plaire à l'enfant en vu du personnage de bande dessinée. Mais les parents de celui-ci ont contesté la décision et ont décidé de saisir la cour d'appel.

Question de droit : un prénom faisant référence à un personnage connu peut-il porter atteinte à l'intérêt de l'enfant ?

Solution : après avoir repris certains éléments de la cour d'appel, et après avoir analysé les articles 57 du code civil, 3 de la convention de New York et 8 de la CEDH, la cour de cassation a rejeté le pourvoi. En effet, elle a estimé que ce prénom était contraire à l'intérêt de l'enfant et a ordonné la suppression de celui-ci.

Portée : cet arrêt nous montre qu'un prénom connu en référence à des bande dessinée, de dessins animés... pouvait porter atteinte à l'intérêt de l'enfant et donc être retiré de son acte de naissance. Nous pouvons faire également le rapprochement avec un autre arrêt de la cour de cassation, 1re Civ., 1er octobre 1986, pourvoi n° 84-17.090, Bull. 1986, I, n° 232 (rejet).

8- 22 oct 2009

Pareil que le précédent (prénom canta ne respecte pas l'art 57).

9- 30 mai 1998

Pareil que les deux précédents (prénom tokalie)

10- 19 nov 2018

Pareil que les précédents (prénom avec un "ñ" contraire à l'art 57)

11-

Résumé de la décision du Conseil constitutionnel :

1. Validité de la saisine :

- Le Conseil constitutionnel a confirmé la validité de la saisine, malgré les demandes de retrait de certains députés. Les signatures étaient authentiques, et aucun vice du consentement n'a été établi.

2. Article 6 (Participation financière pour l'enseignement des langues régionales) :

- L'article 6 modifie les modalités de financement par une commune pour la scolarisation dans un établissement privé situé dans une autre commune, proposant un enseignement de langue régionale.

- Le Conseil a jugé cet article conforme à l'article 2 de la Constitution (langue française comme langue de la République), car il ne crée pas d'obligation d'usage d'une langue autre que le français dans le service public et respecte les exigences constitutionnelles.

3. Article 4 (Enseignement immersif en langue régionale) :

- Cet article permettait d'organiser un enseignement immersif en langue régionale dans l'enseignement public.

- Le Conseil a déclaré cet article ****contraire à la Constitution****, car l'enseignement immersif repose sur l'usage d'une langue régionale comme langue principale, ce qui méconnaît l'article 2 de la Constitution.

4. Article 9 (Signes diacritiques des langues régionales dans les actes de l'état civil) :

- L'article autorisait l'utilisation de signes diacritiques spécifiques aux langues régionales dans les actes de l'état civil.

- Le Conseil a jugé cet article contraire à la Constitution, car il contrevient à l'exigence d'usage exclusif du français dans les relations avec les administrations publiques.

5. Autres dispositions :

- Le Conseil n'a relevé aucune autre inconstitutionnalité dans les dispositions de la loi non examinées explicitement.

Décision :

- Les articles 4 et 9 sont déclarés inconstitutionnels.

- L'article 6 est jugé conforme à la Constitution.

12-

CEDH, affaire Odièvre c. France, 13 février 2003

Faits :

Contexte personnel : Mme Odièvre, née sous X en 1965, a été adoptée à un très jeune âge. Elle souhaite connaître l'identité de ses parents biologiques et accéder à des informations relatives à ses origines.

Dispositions légales françaises : En France, la législation permet à une mère de demander un accouchement sous X, c'est-à-dire de rester anonyme et de ne pas être identifiée dans les documents officiels liés à l'enfant.

Blocage : Mme Odièvre se heurte au refus d'accéder à des informations permettant d'identifier sa mère biologique, en raison de la demande d'anonymat formulée par celle-ci au moment de l'accouchement.

Procédure :

Juridictions nationales : Les tribunaux français rejettent les demandes de Mme Odièvre en raison des dispositions légales protégeant l'anonymat de la mère.

Recours à la CEDH : Mme Odièvre saisit la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), arguant que le refus d'accès aux informations relatives à ses origines constitue une violation de son droit au respect de la vie privée garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Problème juridique :

Le droit français à l'accouchement sous X, qui garantit l'anonymat des mères biologiques, viole-t-il le droit de l'enfant à connaître ses origines, protégé par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ?

Solution de la Cour :

La CEDH conclut que le droit français n'a pas violé l'article 8 de la Convention.

Motifs principaux :

Équilibre entre intérêts concurrents :

- La législation française vise à « protéger les mères biologiques » en leur permettant de rester anonymes et de ne pas renoncer à leur enfant sous la contrainte.
- Ce dispositif contribue également à réduire le nombre d'abandons d'enfants ou de naissances non médicalisées.
- Toutefois, la Cour reconnaît le droit légitime de l'enfant à connaître ses origines. Elle juge que l'intérêt de l'enfant doit être mis en balance avec celui de la mère biologique et les intérêts publics.

Portée de l'arrêt :

Légalité de l'accouchement sous X : Cet arrêt reconnaît que le droit à l'anonymat de la mère biologique, tel que organisé par la législation française, ne viole pas nécessairement la Convention européenne.

Équilibre des droits : La Cour insiste sur la nécessité de trouver un équilibre entre le droit de l'enfant à connaître ses origines et le droit de la mère à préserver son anonymat.

- Encadrement national : L'existence d'un mécanisme comme le CNAOP est essentielle pour éviter une violation de l'article 8.

13- 21 juin 2012

Faits : un homme est présumé absent et sa fille est donc désignée comme représentante de ses biens. Un jugement qui déclare sa mort a été fixé à la date du 11 juin 1999 hors sa fille a continué à percevoir la pension de retraite de son père jusqu'au 15 nov 1999. Les caisses de retraites demandent donc un remboursement des sommes versées entre le 11 juin 99 et le 15 nov.

procédure : la cour d'appel de Reims a décidé d'accorder le remboursement des pensions de retraite de l'homme décédé aux caisses de retraite sur la base de l'art 119 du code civil. Hors, sa fille a donc fait un pourvoi en cassation pour contester cette décision.

Question de droit : Les enfants du présumé absent peuvent-ils invoquer leur bonne foi pour s'opposer à la restitution des sommes perçues au titre des pensions de retraite, en application de l'article 119 du code civil ?

Solution : la cour de cassation a décidé de casser et d'annuler la décision de la cour d'appel de Reims selon l'art 119 car elle estime que les enfants étaient légitimes pour recevoir la pension de retraite de leur père jusqu'à la déclaration du décès.

Portée : cet arrêt renforce la jurisprudence concernant le régime de l'absence : jusqu'à l'acte de décès, les pensions de retraite ou revenus peuvent être administrés au représentant de l'absent.

14- 17 mai 2017

Même jurisprudence (paiement des sommes relatives à la pension de retraite de l'absence au tiers représentant jusqu'à la déclaration du décès).

15- 21 mars 2018

Même jurisprudence que le 16

16 - 16 juillet 98

Faits : un jeu intitulé « Jean-Marie jeu national multimédia FN 92 » a été vendu à plusieurs personnes. Hors, ce jeu met en scène d'autres personnes qui n'avaient pas donné leur autorisation d'apparaître dans ce jeu, elles ont donc décidé de porter plainte pour atteinte à la vie privée selon l'art 9 du code civil. De plus, elles étaient représentées comme des ennemis à abattre.

Procédure : la cour d'appel a interdit la vente de ces jeux selon l'art 9 du code civil et donc une atteinte au droit à l'image des personnes représentées dans ce jeu. Mais les créateurs du jeu ont donc fait un pourvoi en cassation.

Pb de droit : le jeu peut-il être interdit à la vente en application de l'article 9 du code civil et d'une atteinte au droit à l'image ?

solution : la cour de cassation a donc décidé selon l'article 9 de rejeter le pourvoi et donc d'interdire la vente des jeux pour ne pas nuire à la vie privée et aux droits à l'image des personnes présentées comme des ennemis dans ce jeu.

Portée : cet arrêt vient renforcer la jurisprudence concernant le droit à l'image et les droits de la personnalités en général. En effet, représenter des personnes reconnaissables dans un jeu, une photo, vidéo... sans leur consentement porte atteinte au droit à l'image et à la vie privée de la personne (arrêt en rapport : 1998, cour de cassation, 1ere chambre civile).

17 - 5 juillet 2005

faits : une société a photographié une maison historique pour un tome de collection intitulé "le patrimoine des communes de France". Les propriétaires de cette maison ont assigné en justice la société pour dommages et intérêts car elles n'avaient pas donné leur accord concernant la photographie de leur bien.

Procédure : la cour d'appel a décidé de ne pas condamner la société à payer des dommages et intérêts car cette situation n'a pas violé l'article 544 du code civil (droit de jouir de sa propriété mais ne pas en abuser). Les requérantes ont donc engagé un pourvoi en cassation.

Question de droit : les propriétaires du bien pris en photos sont-elles légitimes de demander des dommages et intérêts à la société concernée selon l'article 544 du code civil ?

Solution : la cour des cassation a rejeté le pourvoi. En effet, elle a considéré que la société avait le droit de photographier leur maison car cela n'interfère pas dans leur vie privée et n'a

pas provoqué un mouvement important de visiteur devant leur maison et elle n'a donc pas violé l'article 544 du code civil.

Portée : cette affaire a renforcé la jurisprudence concernant le droit de propriété et la valeur de l'art 544. En effet, une société ou même une personne peut prendre des propriétés en photo sans l'accord des propriétaires si cela n'atteint pas à la vie privée de la personne.

18- 20 déc 2000

faits : une société a photographié le corps mort d'un préfet en corse et l'a publié dans un article de presse. Hors, la famille a donc voulu condamner les sociétés responsables sur la base de l'article 9 du code civil concernant l'atteinte à la vie privée.

Procédure : la cour d'appel a condamné les sociétés du fait de la publication du corps du préfet car il était clairement reconnaissable sur la photographie et donc cela constitue une atteinte à la vie privée et un préjudice pour la famille. Les sociétés qui n'étaient pas d'accord avec cette décision ont donc fait un pourvoi en cassation.

Question de droit : les sociétés Cogedipresse et Hachette Filipacchi sont-elles légitimes de ne pas vouloir être condamné pour la publication de la photo du cadavre du préfet de corse car il n'y avait selon eux pas d'atteinte à la vie privée ?

Solution : la cour de cassation a rejeté le pourvoi car elle estime qu'il y a bien eu une atteinte à la vie privée du préfet qui était bien reconnaissable sur la photographie mais aussi car cela constitue une atteinte à la dignité humaine selon l'article 16 du code civil.

Portée : cet arrêt renforce la jurisprudence sur le droit à l'image et la dignité humaine (art 9 et 16 du code civil).

19- cour d'appel de paris 2008

Faits : La société de presse Tear Prod, placée en redressement judiciaire, publie en octobre 2008 deux ouvrages intitulés : « Nicolas S. le manuel vaudou » et « Ségolène Royal le manuel vaudou ». Ces livres sont vendus avec une poupée en tissu et des aiguilles, incitant le lecteur à « piquer » la poupée pour « conjurer le mauvais œil ». La poupée porte des inscriptions et une représentation caricaturale du visage de M. Nicolas S., Président de la République. M. Nicolas S. demande la cessation de la diffusion de la poupée, invoquant une atteinte à son image et à sa dignité.

Après un refus de la société Tear Prod, il saisit en référé le tribunal de grande instance de Paris.

Procédure : Appel de M. Nicolas S. :

- Il invoque les articles 9 et 16 du Code civil (protection de la vie privée et de la dignité) et les articles 8 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme.

- Il demande :

- La cessation de la diffusion des coffrets contenant la poupée,
- Une astreinte financière par infraction constatée,
- 1 € de dommages-intérêts pour préjudice moral.

- Demande de Tear Prod :

- Rejeter les demandes de M. Nicolas S., invoquant la liberté d'expression (article 10 de la CEDH) et affirmant que la poupée constitue une caricature protégée.

Jugement de 1re instance :

Le tribunal déboute M. Nicolas S. de ses demandes, le condamne aux dépens et rejette sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Problème de droit : La commercialisation de la poupée vaudou à l'effigie de M. Nicolas S. constitue-t-elle une atteinte à son droit à l'image et à sa dignité, ou est-elle protégée par la liberté d'expression ?

Solution de la Cour :

La Cour d'appel de Paris infirme le jugement de 1re instance et considère que :

Sur la liberté d'expression et le droit à l'image :

- Les articles 8 et 10 de la CEDH doivent être conciliés. La satire et la caricature sont protégées, mais elles doivent respecter la dignité des personnes.

- En l'espèce, l'invitation à « piquer » la poupée vaudou, associée au visage et au nom de M. Nicolas S., dépasse les limites admissibles de la satire. Cela constitue une atteinte à la dignité de la personne, suggérant un acte de mal physique, même symbolique.

Sur l'utilisation commerciale de l'image :

- La poupée et le livre ne relèvent pas d'une exploitation purement mercantile, mais d'un ensemble éditorial indissociable (livre-objet). Par conséquent, il n'y a pas d'usage commercial illicite de l'image de M. Nicolas S.

Mesure proportionnée, une interdiction totale de la poupée porterait une atteinte excessive à la liberté d'expression. La Cour ordonne donc l'apposition d'un bandeau sur les coffrets, mentionnant que cette incitation constitue une atteinte à la dignité de M. Nicolas S.

Portée de l'arrêt :

Concilier droits concurrents : Cet arrêt illustre l'équilibre entre la liberté d'expression, qui inclut la caricature et la satire, et la protection de la dignité des personnes. L'incitation à « piquer » une poupée représentant une personne réelle dépasse les limites acceptables de la caricature lorsqu'elle porte atteinte à la dignité.

20- 28 mai 2009

Faits

Madame Y. avait contracté le virus de l'hépatite C à la suite de transfusions sanguines effectuées en 1984. Une expertise médicale réalisée en référé avait conclu à la responsabilité de l'Établissement français du sang (EFS) et son assureur (AXA), lesquels furent condamnés à indemniser les préjudices subis par Mme Y. et sa famille. Mme Y. Étant décédée en 2004, son époux et ses héritiers poursuivent la procédure pour obtenir une réparation complète des préjudices.

Procédure antérieure

1. Jugement de première instance : L'EFS fut déclaré responsable, et des indemnités furent attribuées, mais une expertise complémentaire fut ordonnée.

2. Cour d'appel : La Cour d'appel de Colmar a alloué une indemnité globale de 92 000 euros au titre des divers préjudices subis.

Problème juridique

La Cour d'appel a-t-elle violé le principe de réparation intégrale en indemnisant deux fois un même préjudice, notamment en incluant le préjudice d'agrément dans des préjudices déjà globalisés (déficit fonctionnel temporaire et permanent) ?

Solution de la Cour de cassation

La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la Cour d'appel pour double indemnisation. Elle a jugé que le préjudice d'agrément, déjà inclus dans les postes de déficits fonctionnels, ne pouvait être indemnisé séparément. L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Metz pour réexamen partiel.

Portée de l'arrêt

- Clarification des postes de préjudice : La Cour rappelle que chaque préjudice doit être indemnisé sans chevauchement (absence de double indemnisation).
- Application stricte du principe de réparation intégrale : L'indemnisation doit couvrir le préjudice exact subi par la victime, sans excès ni omission.

21- 25 juin 2015

Faits

Mme X., victime de violences volontaires commises par son concubin à plusieurs reprises en 2006 et 2007, a saisi la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) pour obtenir réparation des préjudices subis. Elle demandait notamment une indemnisation pour perte de gains professionnels futurs, en raison des séquelles graves de l'agression (notamment un handicap reconnu avec un taux d'incapacité supérieur à 80 %).

Procédure antérieure

1. Cour d'appel : La CIVI a jugé recevable la demande d'indemnisation et a accordé à Mme X. une somme de 189 446 euros, après déduction d'une provision déjà versée. Elle a estimé qu'il était légitime de prendre en compte les pertes de gains professionnels futurs, bien que Mme X. n'ait pas d'emploi au moment des faits.

Problème juridique

Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) contestait l'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs, arguant qu'elle reposait sur des éléments virtuels et hypothétiques.

Solution de la Cour de cassation

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, considérant que la Cour d'appel avait correctement motivé sa décision en estimant que Mme X., malgré son absence d'activité professionnelle ou étudiante au moment des faits, avait un potentiel professionnel. Les éléments attestant ses capacités (bons résultats scolaires passés et possibilité d'obtenir un diplôme) justifiaient une indemnisation pour la privation de revenus professionnels futurs, même si cette situation résultait de l'agression.

Portée de l'arrêt

- Cet arrêt réaffirme que la réparation des préjudices futurs peut inclure des pertes professionnelles futures si elles sont suffisamment établies par des éléments objectifs, même en l'absence de revenus au moment du dommage.
- Il confirme le rôle protecteur de la CIVI envers les victimes d'infractions graves, en prenant en compte leur potentiel professionnel au moment des faits.

22- conseil d'Etat 28 mars 1919

La décision Conseil d'État, 28 mars 1919, n° 62273 (affaire Regnault-Desroziers) est une jurisprudence marquante en droit administratif français. Voici un résumé :

Contexte

L'affaire concerne une explosion survenue le 4 mars 1916 au Fort de la Double-Couronne, où une grande quantité de grenades avait été entreposée par l'autorité militaire pendant la Première Guerre mondiale. Cette explosion a causé des dégâts importants aux propriétés voisines, et le sieur Regnault-Desroziers, victime de ces dommages, a engagé une procédure contre l'État pour obtenir réparation.

Problème juridique

La question posée était de savoir si l'État pouvait être tenu responsable des dommages causés par cette explosion, indépendamment de toute faute, au titre des risques anormaux créés par l'activité militaire.

Décision

Le Conseil d'État a reconnu la responsabilité de l'État, même en l'absence de faute, en raison de l'accumulation de risques exceptionnels liés à la présence de matériel explosif dans une zone habitée. Il a estimé que cette situation créait un danger excédant les risques normaux du voisinage, engageant ainsi la responsabilité de l'administration au titre des « risques spéciaux ». L'État a donc été condamné à indemniser les victimes.

Portée

Cet arrêt marque une étape importante dans la construction de la théorie de la responsabilité sans faute en droit administratif français. Il illustre que l'administration peut être tenue responsable des dommages résultant d'activités dangereuses, lorsqu'elles entraînent des risques excédant la normale, même en l'absence de faute.

23- conseil d'état 28 déc 2017

Faits

M. A., né à la suite d'une insémination artificielle avec don de gamètes, a demandé en 2011 à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) de lui communiquer des informations relatives au donneur de gamètes à l'origine de sa conception. L'AP-HP a rejeté ses demandes. Ces refus ont été confirmés par la Commission d'accès aux documents administratifs. M. A. a saisi la justice pour obtenir l'annulation des décisions de refus et l'accès à ces informations.

Procédure

1. Tribunal administratif de Paris : Par jugement du 27 janvier 2014, la demande de M. A. a été rejetée.
2. Cour administrative d'appel de Paris : Elle a également rejeté la demande.
3. Conseil d'État : Saisi d'un pourvoi en cassation, il devait statuer sur la conformité des refus au regard des lois et principes applicables.

Problème juridique

M. A. contestait le refus de communication des informations sur le donneur, arguant d'une atteinte à son droit à la connaissance de ses origines, garanti par les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH).

Solution du Conseil d'État

Le Conseil d'État a confirmé la légalité des décisions de refus, rappelant :

1. Principe de l'anonymat des dons de gamètes : Conformément aux articles 16-8 du Code civil et L. 1211-5 du Code de la santé publique, l'anonymat entre le donneur et le receveur est une règle fondamentale, dérogeable uniquement pour des motifs de nécessité thérapeutique.
2. Conformité avec la CEDH : Le Conseil d'État a jugé que ce principe d'anonymat ne contrevient pas aux articles 8 (droit au respect de la vie privée) et 14 (interdiction des discriminations) de la CEDH, car il poursuit un objectif d'intérêt général suffisant.

Portée

Cet arrêt réaffirme le caractère absolu de l'anonymat des dons de gamètes en droit français, sauf exception thérapeutique. Il met en balance les droits individuels et l'intérêt général lié à la préservation du système des dons anonymes.

24- 6 avril 2011

Faits

Un couple français a eu recours à une gestation pour autrui (GPA) en Californie, où cette pratique est légale. Deux enfants sont nés en 2000, avec des actes de naissance indiquant le père génétique et la mère d'intention comme parents. Une demande de transcription des actes sur les registres français a été déposée, mais elle a été contestée par le ministère public. Les juridictions françaises ont refusé de reconnaître la filiation en invoquant la prohibition des conventions de GPA en droit français.

Procédure antérieure

1. Tribunal de grande instance de Créteil : Annulation de la transcription des actes de naissance.
2. Cour d'appel de Paris : Confirmation de l'annulation au motif que la GPA est contraire à l'ordre public international français.

Problème juridique

La transcription des actes de naissance d'enfants nés d'une GPA à l'étranger peut-elle être refusée en France au motif de contrariété à l'ordre public, sans méconnaître les droits des enfants garantis par la Convention européenne des droits de l'homme ?

Solution de la Cour de cassation

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi du couple. Elle a jugé que :

1. Les conventions de GPA sont nulles en France (articles 16-7 et 16-9 du Code civil), car elles contreviennent à l'ordre public.
2. L'intérêt supérieur des enfants n'exige pas nécessairement la transcription des actes étrangers, cette reconnaissance pouvant être réalisée par d'autres moyens, comme l'adoption.
3. Ce refus n'est pas contraire à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale des enfants.

Portée

Cet arrêt réaffirme le principe d'interdiction des conventions de GPA en France et la limite de leur reconnaissance, même si elles sont conclues légalement à l'étranger. Cependant, la Cour européenne des droits de l'homme (arrêt *Mennesson c. France*, 2014) a ensuite jugé que ce refus pouvait violer le droit des enfants à leur vie privée en l'absence d'une alternative efficace.

25 - 2 oct 2024

Faits

Une décision de la Superior Court of Justice de l'Ontario (Canada), en date du 24 juin 2014, a reconnu que MM. [F] et [W] sont légalement les pères des deux enfants nés d'une gestation pour autrui (GPA) au Canada. Cette décision a exclu toute filiation avec Mme [D] (mère porteuse) et les autres parties mentionnées. MM. [F] et [W], résidant en France, ont demandé l'exequatur de cette décision devant le tribunal judiciaire de Paris.

Procédure

1. Tribunal judiciaire de Paris : Refus de l'exequatur.
2. Cour d'appel de Paris : Confirmation du refus d'exequatur en raison d'une motivation jugée insuffisante dans la décision étrangère.
3. Pourvoi en cassation : Les demandeurs invoquent des violations de l'ordre public international et des droits garantis par la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH).

Problème juridique

- La décision canadienne établissant la filiation des enfants nés d'une GPA satisfait-elle aux conditions de l'ordre public international français ?
- L'absence de reconnaissance de la filiation porte-t-elle atteinte au droit des enfants au respect de leur vie privée, garanti par l'article 8 de la CEDH ?

Solution de la Cour de cassation

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a retenu que :

1. Ordre public international : La décision canadienne est jugée insuffisamment motivée, car elle n'identifie pas clairement les qualités des parties impliquées dans la GPA ni leur consentement explicite à renoncer à leurs droits parentaux. Les demandeurs n'ont pas fourni de documents complémentaires pour pallier ce manque de motivation.

2. Proportionnalité : Bien que l'article 8 de la CEDH protège la vie privée et familiale, les demandeurs n'ont pas démontré concrètement une atteinte disproportionnée à ces droits. L'exequatur a été refusé en l'absence de preuves suffisantes.

3. Intérêt supérieur de l'enfant : Le juge de l'exequatur doit s'assurer que les pratiques de GPA respectent les droits des parties impliquées et garantissent l'intérêt supérieur de l'enfant. Ici, l'absence de consentement explicite de la mère porteuse a justifié le rejet.

Portée

Cet arrêt réaffirme que la reconnaissance en France des jugements étrangers liés à la GPA est conditionnée au respect strict de l'ordre public international, notamment en matière de motivation et de consentement des parties impliquées. La protection des enfants et des personnes vulnérables dans le cadre de ces conventions reste primordiale.

26- 25 janv 2017

Faits

Mme Z. a consulté un chirurgien vasculaire pour une sténose carotidienne et a été hospitalisée le 11 mai 2003 pour un bilan vasculaire. Une artériographie a été réalisée le lendemain par un radiologue, entraînant une hémiplégie des membres gauche. Mme Z. a alors assigné en responsabilité les praticiens et l'ONIAM, invoquant un défaut d'information sur les risques de l'artériographie et demandant une indemnisation pour un accident médical non fautif. Elle a réclamé la réparation de la perte de chance d'éviter le dommage et d'un préjudice moral d'impréparation.

Procédure

1. Cour d'appel de Rennes : Les praticiens ont été condamnés à indemniser Mme Z. pour deux préjudices : la perte de chance d'éviter le dommage (par une meilleure décision) et le préjudice moral d'impréparation (lié au défaut d'information sur les risques de l'acte).
2. Pourvoi en cassation : Les praticiens ont contesté la condamnation, arguant que les deux indemnisations portaient sur le même préjudice, en violation du principe de non-cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles.

Problème juridique

Les préjudices liés à un défaut d'information médicale (perte de chance et préjudice moral d'impréparation) peuvent-ils être cumulativement indemnisés sans méconnaître le principe de réparation intégrale et le principe de non-cumul des responsabilités ?

Solution de la Cour de cassation

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en précisant :

1. Préjudices distincts : Le préjudice moral d'impréparation (atteinte à la capacité du patient à se préparer aux risques) est distinct de la perte de chance d'éviter le dommage (possibilité manquée d'opter pour une autre décision). Ces deux préjudices relèvent de principes différents et peuvent donc être indemnisés séparément.
2. Réparation intégrale : Le cumul des indemnités n'est pas contraire au principe de réparation intégrale, car chaque préjudice est autonome et doit être réparé dès lors qu'il est caractérisé.

Portée

Cet arrêt renforce la reconnaissance du préjudice moral d'impréparation comme autonome par rapport à d'autres préjudices liés à un défaut d'information médicale. Il rappelle également l'importance du devoir d'information du médecin et l'application stricte du principe de réparation intégrale des préjudices.